

1500229-28.2019.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... apenas com relação ao crime de tráfico de drogas.

Com efeito, a materialidade do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, encontra-se delineada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 14) e pelos laudos toxicológicos (fls. 25/27 e 79/80).

Quanto à autoria, existem elementos seguros para se imputar a autoria do delito de tráfico de drogas em relação a ambos os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500229-28.2019.8.26.0580 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500229-28.2019.8.26.0580

Classe - Assunto:

Auto de Prisão Em Flagrante - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO, CF, BO - 2190110/2019 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 6066773 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 1070/19/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2190110 - DEL.SEC.ASSIS

PLANTÃO, 1070/19/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2190110 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO,

1070/19/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ELIAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA e outro

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

1.ELIAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA e EDILAINE SOARES FERREIRA, qualificados, respectivamente, às fls. 15 e 19, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do concurso material de delitos (art. 69, do Código Penal), porque: (I) desde data incerta até o dia 29 de junho de 2019, teriam se associado para praticar o crime de tráfico de drogas; e (II) na madrugada do dia 29 de junho de 2019, por volta de 21h, na Rua Ari de Padua Melo, 92, Zona Rural, neste município, traziam consigo, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 13 porções de crack, com peso aproximado de 3,01g (três gramas e dez miligramas).
Notificados (fls. 122), os réus apresentaram defesa prévia (fls. 160/166 e

201/204). Rejeitadas estas, a denúncia foi recebida (fls. 205/206). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas (fls. 520/521) e interrogada a ré EDILAINÉ (fls. 781). Decretou-se a revelia do corréu ELIAS (fls. 520/521). É o relatório. Fundamento e decido.

2.A ação penal procede apenas com relação ao crime de tráfico de drogas. Com efeito, a materialidade do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, encontra-se delineada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 14) e pelos laudos toxicológicos (fls. 25/27 e 79/80).

Quanto à autoria, existem elementos seguros para se imputar a autoria do delito de tráfico de drogas em relação a ambos os acusados.

2.1.Nesse sentido, os policiais militares Alessandro Almeida Furlan e Anderson Ribeiro da Silva relataram que estavam em patrulhamento de rotina quando, ao passarem pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta em frente à casa do réu ELIAS. Informaram que, ao tentarem abordar os indivíduos, estes empreenderam fuga, razão pela qual abordaram ELIAS, que estava em frente à residência. Noticiaram que procederam à revista pessoal dos réus, que estavam juntos, ocasião em que encontraram uma pedra de crack no bolso de ELIAS, além de R\$ 40,00 em espécie, e 12 pedras de crack na posse de EDILAINÉ. Na ocasião, ELIAS confessou informalmente aos militares que a droga lhe pertencia e era destinada ao tráfico, bem como que vendia cada porção por R\$ 10,00 e que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico.

A ré EDILAINÉ, interrogada em juízo, apresentou versão desconexa com aquela dada em fase policial. Perante a autoridade judicial, negou a prática delitativa. Disse que ELIAS colocou as drogas em seu bolso quando a polícia chegou, momento em que estava dormindo. Negou que estivesse no portão da residência. Em fase de inquérito, EDILAINÉ disse que não queria que ELIAS fizesse uso de drogas e, por isso, colocou-as em seu bolso.

O corréu ELIAS não apresentou sua versão em juízo, pois decretado revel, o que não lhe prejudica ou beneficia.

Pois bem. O quadro probatório se revela suficiente ao acolhimento da pretensão ministerial. Não há motivo algum para se colocar em xeque os relatos firmes e coesos dos policiais militares, no sentido de que encontraram entorpecentes na posse dos réus no momento em que outros dois indivíduos, ao avistarem os policiais, fugiram. Pondero que sobre os depoimentos dos policiais deve recair credibilidade ordinária. A propósito:

A circunstância de ser policial a testemunha não afeta positiva ou negativamente o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados. (TJSP, Ap. n.º 0015805-56.2011.8.26.0309, 9ª Cam. Dir. Criminal, Des. Souza Nery, D.j. 17.05.12, D.r. 19.05.12).

Outrossim, não se verificam indícios mínimos suficientes a comprovar que os acusados eram, ao tempo da ação, inteira ou relativamente incapazes de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento, além do fato de que o vício de entorpecentes não pode ser utilizado como um escudo protetor para a prática de condutas delituosas.

Portanto, a dinâmica dos fatos – apreensão de entorpecentes e de quantia em dinheiro, cuja origem lícita não restou comprovada; fuga de dois indivíduos que estavam no local e empreenderam fuga com a chegada dos policiais – permite concluir que a droga se destinava ao comércio, razão pela qual o acolhimento da pretensão é medida de rigor.

2.2.Contudo, quanto à imputação do crime correlato, de associação ao tráfico, não há elementos probatórios suficientes para se concluir, acima de qualquer dúvida razoável, que os réus estavam associados entre si para a prática delitativa. Isso porque não se mostraram presentes os requisitos da estabilidade e permanência, próprios do tipo penal em tela, configurando-se, assim, mero concurso de agentes. Embora houvesse elementos informativos suficientes para amparar a acusação, não se

formou em juízo prova da associação entre os acusados para a prática do crime de tráfico de drogas, eis que a conduta de ambos não extrapolou o mero concurso de agentes.

Destarte, os réus praticaram fato típico, ilícito e culpável.

2.3. Para evitar repetições desnecessárias, procedo à dosimetria de forma conjunta, sem descuidar, todavia, da individualização da pena.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do CP não conduzem à exasperação da pena, em atenção à Súmula 444 do STJ. Nesse sentido, a pena base, para ambos os réus, é correspondente ao mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante do art. 65, I, do CP, vez que os réus, na data dos fatos, eram menores de 21 anos, a qual, contudo, não possui o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. De outro modo, aplica-se a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3, tendo em vista que os réus são primários, de bons antecedentes, não se dedicam às atividades criminosas, nem integram organização criminosa. Assim, fixo-lhes a pena definitiva de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa.

3. Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para: (I) CONDENAR ELIAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA e EDILAINE SOARES FERREIRA, qualificados, respectivamente, às fls. 15 e 19, no cumprimento de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; (II) ABSOLVÊ-LOS da imputação prevista no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Regime inicial de cumprimento de pena: como cediço, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017). Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena não mais será obrigatoriamente o fechado, devendo ser fixado tendo em consideração o parâmetro contido no art. 33, 2º, alíneas "a" a "c" c/c § 3º do mesmo artigo. Diante disso, considerando-se que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos e não havendo outras circunstâncias desfavoráveis ao sentenciado, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Substituição por pena restritiva de direitos: Não mais subsiste a vedação legal, uma vez que, após o Supremo Tribunal Federal, em controle concreto, declarar a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas, o Senado Federal editou a Resolução nº 5/2012, que suspendeu a execução de tal disposição legal. Logo, a verificação do cabimento ou não da substituição, deverá realizar-se segundo as peculiaridades do caso concreto, seguindo-se as diretrizes contidas nos artigos art. 44 e seguintes do Código Penal. No caso em tela, considerando-se que a pena fixada é inferior a 4 anos e não havendo outras circunstâncias desfavoráveis ao sentenciado, substituo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 salário mínimo, cujas condições serão oportunamente estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

Suspensão condicional da pena: incabível, tendo em vista a quantidade da pena aplicada.

A fixação de regime inicial diverso do fechado afasta a necessidade de manutenção da prisão domiciliar de EDILAINE. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor da ré.

Quanto ao réu ELIAS, já se encontra em liberdade, conforme decisão de fls. 291/292. Determino o perdimento da quantia apreendida. Oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado: (1) suspendam-se os direitos políticos dos acusados, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se ao Juízo Eleitoral competente; e (2) intimem-se os réus ao pagamento da pena de multa, no prazo de 10

dias, sob a pena de inscrição de seu nome em cadastro de dívida ativa.
Por fim, dispense os réus do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC.
Oficie-se ao IIRGD.
P.R.I.C.

Assis, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA